باب

ندب مكاتبة اهل تبرع وحط جزء آخرا ولم يجبر العبد عليها والمأخوذ منها الجبر بكاتبتك ونحوه بكذا او ظاهرها اشتراط التنجيم وصحح خلافه وجاز بغرر كآبق وعبد فلان وجنين لا لؤلؤ لم يوصف او كخمر ورجع لكتابة مثله وفسخ ما عليه في مؤخر او كذهب في ورق ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة ومكاتبة أمة وصغير وان بلا مال وكسب وبيع كتابة او جزء لا نجم فإن وفى فالولاء للأول والا رق للمشتري وإقرار مريض بقبضها ان ورث غير كلالة ومكاتبته بلا محاباة والا ففي ثلثه ومكاتبة جماعة لمالك فتوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد وهم وان زمن احدهم حملاء مطلقا فيؤخذ من المليء الجميع ويرجع ان لم يعتق على الدافع ولم يكن زوجا ولا يسقط عنهم شيء بموت واحد وللسيد عتق قوي منهم إن رضي الجميع وقووا فإن رد ثم عجزوا صح عتقه والخيار فيها ومكاتبة شريكين بمال واحد لا احدهما او بمالين او بمتحد بعقدين فيفسخ ورضا احدهما بتقديم الآخر ورجع للعجز بحصته كأن قاطعه بإذنه من عشرين على عشرة فإن عجز خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه وإسلام حصته رقا ولا رجوع له على الآذن وان قبض الأكثر وان مات اخذ الآذن ماله بلا نقص إن تركه والا فلا شيء له وعتق احدهما وضع لماله الا ان قصد العتق كأن فعلت فنصفك حر فكاتبه ثم فعل وضع النصف ورق كله إن عجز وللمكاتب بلا إذن بيع واشتراء ومشاركة ومقارضة ومكاتبة واستخلاف عاقد لأمته وإسلامها او فداؤها ان جنت بالنظر وسفر لا يحل فيه نجم وإقرار في رقبته وإسقاط شفعته لا عتق وان قريبا وهبة وصدقة وتزويج وإقرار